

1502406-47.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... R\$334,00 de pensão. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima JOSÉ CLODOALDO VIEIRA, ouvida na fase inquisitiva (fl.09), declarou:

"ONTEM NO HORÁRIO ENTRE AS 19 E 22 HORAS AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA ENCONTROU SUA CASA COM O PORTÃO E A PORTA DA SALA ARROMBADOS E SEUS PERTENCES TODOS REVIRADOS, QUANDO CONSTATOU A FALTA DE DIVERSOS PERTENCES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502406-47.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502406-47.2021.8.26.0530

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Elvio Felipe Cidro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

ELVIO FELIPE CIDRO, qualificado nos autos (fls. 20), foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 22h00, na Rua Ângelo Maccagnan, 170, Jardim Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Matão, subtraiu para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, 01 TV 42" marca Samsung; 02 notebooks marca Accer; 01 HD externo; bijuterias diversas; 01 carteira de couro; e 01 bolsa de escola avaliados em R\$ 7.780,00, pertencentes a José Clodoaldo Vieira.

O processo teve tramitação regular.

O Ministério Público pediu a condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pelo afastamento da qualificadora. Formulou teses subsidiárias.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu ELVIO FELIPE CIDRO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência nº 5732/2021 (fls. 11/14); auto de exibição e apreensão (fls. 17/18); auto de entrega (fls. 19); auto de avaliação (fls. 86/87); laudo pericial do local dos fatos (fls. 149/154), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu ELVIO FELIPE CIDRO, ouvido na fase inquisitiva (fl. 10), PERMANECEU EM SILÊNCIO. Em Juízo, disse que no dia em que foi preso não teve a oportunidade de falar. No dia dos fatos, por volta das 20h, foi para Matão e praticou o furto. Para ingressar na residência pulou o muro. A porta da sala estava aberta. Furtou os objetos. Retornou a Ribeirão. Na madrugada foi localizado pelos policiais. Foi agredido e acabou confessando e indicando a localização dos bens. Os demais bens encontrados não são seus e não possui vinculação com os respectivos crimes.

Questionado, afirma que não arrombou a porta. Veio a Matão com seu próprio carro, sozinho. Tem 21 anos. Desempregado. É solteiro. Possui uma filha. Paga R\$334,00 de pensão. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima JOSÉ CLODOALDO VIEIRA, ouvida na fase inquisitiva (fl.09), declarou:

"ONTEM NO HORÁRIO ENTRE AS 19 E 22 HORAS AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA ENCONTROU SUA CASA COM O PORTÃO E A PORTA DA SALA ARROMBADOS E SEUS PERTENCES TODOS REVIRADOS, QUANDO CONSTATOU A FALTA DE DIVERSOS PERTENCES TRATANDO-SE UMA TELEVISÃO DE 42 POLEGADAS SAMSUNG, 01 HD EXTERNO, 02 NOTEBOOKS, BIJOTERIAS, UMA CARTEIRA COM CEM REAIS E UMA BOLSA DE ESCOLA; QUE ACIONOU A PM QUE COMPAREEU NO LOCAL; QUE ÀS 03H30MIN OS PMS RETORNARAM E INFORMARAM QUE HAVIAM LOCALIZADO SEUS NOTEBOOKS E SEU HD EXTERNO NA CASA DO INDICIADO; QUE ASSIM COMPARECEU NESTA UNIDADE E RECONHECEU OS OBJETOS COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE; QUE SUA TELEVISÃO NÃO FOI LOCALIZADA". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Teve prejuízo aproximado de R\$3.500,00. Saiu de casa por volta das 19h, retornando por volta das 22h30.

A testemunha Policial Militar DENER DE PAULA LIMA JUNIOR, ouvida na fase inquisitiva (fls. 03/04), declarou: "QUE HOJE, POR VOLTA DAS 02:30 HRS FAZIA PATRULHAMENTO DE ROTINA PELA VILA ALBERTINA, QUANDO DEPAROU COM O INDICIADO NA VIA PÚBLICA E ESTE, AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO, DEMONSTROU NERVOSISMO, GERANDO SUSPEITAS SUA CONDUTA E MOTIVANDO A ABORDAGEM. DURANTE A BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM SEU PODER A QUANTIA DE MIL E DEZ REAIS. INDAGADO SE HAVIA ALGO DE ILÍCITO EM SUA RESIDÊNCIA, DE IMEDIATO, ELE CONFESSOU QUE HAVIA ALGUNS OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA, OU SEJA, FURTADOS. ASSIM SENDO, COM SUA AUTORIZAÇÃO, A EQUIPE POLICIAL INGRESSOU NA MORADIA, ONDE FORAM LOCALIZADOS 03 NOTEBOOKS, 02 TVS, 01 VIOLÃO, 01 CAIXA DE FERRAMENTAS, 01 DATA SHOW (PROJETOR) E 02 HDS EXTERNOS. DIANTE DISSO, FOI-LHE DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NESSE MOMENTO, ELE PROPÔS AOS POLICIAIS QUE "NEGOCIASSE" ESSE FLAGRANTE, POIS EM OUTRO ENDEREÇO, HAVERIA UMA MOTO E MAIS PRODUTOS ILÍCITOS. DESTA FORMA, LEVOU A GUARNIÇÃO ATÉ A R. APENINOS, DEFRONTE AO CAMPO DE FUTEBOL, NA FAVELA UNIÃO, PARA ONDE A VIATURA SE DESLOCOU E NUM "BARRACO" ENCONTROU UMA MOTO XT 660 (FURTADA EM 14/10/21 - RDO 530/21 CPJ SUL/RP), DUAS TVS, TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM DOIS CONDENSADORES, TUDO SEM USO E COM ETIQUETA DA C & C CONSTRUÇÕES. INDAGADO, O ACUSADO RESPONDEU QUE PARTE FOI COMPRADO JUNTO A DESCONHECIDOS, MORADORES DA FAVELA E PARTE ERA GUARDADA PARA TERCEIROS, CUJOS NOMES NÃO QUIS INDICAR. DISSE AINDA, QUE OS NOTEBOOKS E UMA TV FORAM FURTADOS NUMA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE MATÃO/SP, SENDO FEITO CONTATO COM POLICIAIS DAQUELA CIDADE, QUE LOCALIZARAM A VÍTIMA, A QUAL AQUI COMPARECEU E INFORMOU APENAS TER SIDO FEITO O BO JUNTO A POLÍCIA MILITAR (NR. 2021 102 2121 8418). IGUALMENTE FOI IDENTIFICADO O PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA. DESTA FORMA, O IMPLICADO FOI CIENTIFICADO DOS SEUS DIREITOS E RATIFICADA A VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. O próprio réu afirmou que os notebooks localizados eram provenientes de Matão. Não lembra qual era o horário exato do furto em Matão. O réu afirmou que participou do furto em Matão. Não lembra qual foi a versão que o réu deu sobre os demais produtos.

A testemunha Policial Militar LAERTE JUNIO ARAÚJO DE SOUZA, ouvida na fase inquisitiva (fls. 05/06), declarou: "HOJE, POR VOLTA DAS 02:30 HRS A VIATURA FAZIA PATRULHAMENTO DE ROTINA PELA VILA ALBERTINA, QUANDO VEIO A DEPARAR COM O INDICIADO NA VIA PÚBLICA E ESTE, AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO, DEMONSTROU NERVOSISMO, GERANDO SUSPEITAS SUA CONDUTA E MOTIVANDO A ABORDAGEM. DURANTE A BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM SEU PODER A QUANTIA DE MIL E DEZ REAIS E UM APARELHO CELULAR, CUJAS PROCEDÊNCIAS NÃO SOUBE EXPLICAR. INDAGADO SE HAVIA ALGO DE ILÍCITO EM SUA RESIDÊNCIA, DE IMEDIATO, ELE CONFESSOU QUE HAVIA ALGUNS OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA, OU SEJA, FURTADOS. ASSIM SENDO, COM SUA AUTORIZAÇÃO, A EQUIPE POLICIAL INGRESSOU NA MORADIA, ONDE FORAM LOCALIZADOS 03 NOTEBOOKS, 02 TVS, 01 VIOLÃO, 01 CAIXA DE FERRAMENTAS, 01 DATA SHOW (PROJETOR) E 02 HDS EXTERNOS. DIANTE DISSO, FOI-LHE DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NESSE MOMENTO, ELE PROPÕS AOS POLICIAIS QUE "NEGOCIASSE" ESSE FLAGRANTE, POIS EM OUTRO ENDEREÇO, HAVERIA UMA MOTO E MAIS PRODUTOS ILÍCITOS. DESTA FORMA, LEVOU A GUARNIÇÃO ATÉ A R. APENINOS, DEFRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL, NA FAVELA UNIÃO, PARA ONDE A VIATURA SE DESLOCOU E NUM "BARRACO" ENCONTROU UMA MOTO XT 660 (FURTADA EM 14/10/21 - RDO 530/21 CPJ SUL/RP), DUAS TVS, TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM DOIS CONDENSADORES, TUDO SEM USO E COM ETIQUETA DA C & C CONSTRUÇÕES. INDAGADO, O ACUSADO RESPONDEU QUE PARTE FOI COMPRADO JUNTO A DESCONHECIDOS, MORADORES DA FAVELA E PARTE ERA GUARDADA PARA TERCEIROS, CUJOS NOMES NÃO QUIS INDICAR. DISSE AINDA, QUE OS NOTEBOOKS E UMA TV FORAM FURTADOS NUMA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE MATÃO/SP, SENDO FEITO CONTATO COM POLICIAIS DAQUELA CIDADE, QUE LOCALIZARAM A VÍTIMA, A QUAL AQUI COMPARECEU E INFORMOU APENAS TER SIDO FEITO O BO JUNTO A POLÍCIA MILITAR (NR. 2021 102 2121 8418). IGUALMENTE FOI IDENTIFICADO O PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA. DESTA FORMA, O IMPLICADO FOI CIENTIFICADO DOS SEUS DIREITOS E RATIFICADA A VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. O réu disse que se deslocou com outros indivíduos a Matão para a prática do furto. Não lembra o horário exato do furto em Matão, mas sabe que foi na parte da noite. O réu foi abordado durante a madrugada. O réu afirmou que participou do furto em Matão, indicando os notebooks que estavam na sua residência.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. Em Juízo, o réu confessou a prática da subtração, mas alega que não realizou o rompimento de obstáculo, só escalada do muro.

A negativa do réu, entretanto, não merece crédito, pois contrária à prova dos autos, até porque o laudo pericial é categórico quanto ao arrombamento.

A vítima, ouvida na fase policial e em Juízo, disse que reconheceu parte dos objetos que foram subtraídos de sua residência. Ainda, afirmou que houve o arrombamento da porta, com violação do tambor da fechadura.

Ouvidos, os policiais militares confirmaram os fatos descritos na denúncia.

Destarte, segundo apurado, o réu, durante o repouso noturno e agindo com manifesto animus furandi, dirigiu-se até a casa da vítima e, aproveitando-se da ausência de vigilância, arrombou o portão de entrada e a porta da sala.

Em seguida, subtraiu 02 notebooks marca Accer; 01 HD externo; bijuterias diversas; 01 carteira de couro; e 01 bolsa de escola, evadindo-se do local.

Após subtrair os bens da vítima o réu foi até a cidade de Ribeirão Preto, onde reside.

Ocorre que, durante a madrugada do dia 23 de outubro, enquanto andava pela via pública, o réu foi abordado por policiais militares.

Durante a busca pessoal, foi encontrada em poder do réu a quantia de mil e dez reais.

Indagado se havia algo de ilícito em sua residência, de imediato ele confessou que havia alguns objetos de origem ilícita, ou seja, furtados.

Assim sendo, com sua autorização, a equipe policial ingressou na moradia, onde foram localizados 03 notebooks, 02 TVs, 01 violão, 01 caixa de ferramentas, 01 data show (projektor) e 02 HDs externos.

O réu afirmou que os notebooks e uma TV foram furtados numa residência na cidade de Matão/SP, ou seja, da residência da vítima José Clodoaldo Vieira.

Com a prisão do réu e a localização dos bens, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu como sendo de sua propriedade os notebooks e o HD externo.

Apurou-se, ademais, que o crime foi praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade.

A qualificadora do rompimento de obstáculo resultou devidamente comprovada, conforme laudo pericial de fls. 149/154, bem como pela palavra da vítima.

Assim, foi devidamente provado que o réu, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 22h00, na Rua Ângelo Maccagnan, 170, Jardim Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Matão, subtraiu para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, 01 TV 42" marca Samsung; 02 notebooks marca Accer; 01 HD externo; bijuterias diversas; 01 carteira de couro; e 01 bolsa de escola avaliados em R\$ 7.780,00, pertencentes a José Clodoaldo Vieira, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal.

A causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP deve ser aplicada.

Essa causa de aumento tem natureza objetiva e deve ser independentemente de o furto ter sido perpetrado em local habitado.

Nesse sentido:

"... O fato de o furto ter ocorrido durante o período noturno acarreta o reconhecimento de causa de aumento de pena de ordem objetiva, que deve incidir independentemente de a ação ter sido perpetrada em local habitado, eis que a intenção do legislador era evidentemente elevar a punição para os crimes cometidos no horário de repouso noturno das pessoas em geral, em razão de ser neste período que vítimas e seus bens ficam mais suscetíveis a eventuais ataques por parte de terceiros. A conduta do furtador que age à noite seria, assim, mais reprovável, em razão de estar o autor se aproveitando não apenas da menor luminosidade local – o que reduz não apenas a possibilidade de ser visto como de ser identificado – como da natural diminuição da vigilância por parte, tanto da vítima, como da sociedade como um todo, eis que as vias públicas ficam, no mais das vezes, vazias e desprotegidas..." (TJSP - 0010852-36.2013.8.26.0032 - Classe/Assunto:

Apelação/Furto Qualificado - Relator(a): Grassi Neto Comarca: Araçatuba -O rgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 29/06/2017).

Não há, ainda, qualquer incompatibilidade desta causa de aumento com as demais qualificadoras:

"Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática." (STF - HC 130952, Rel. Min. Dias Toffoli, 2.ª T., j. 13/12/2016).

Pelo valor da avaliação dos bens, fica afastado o princípio da insignificância e a aplicação do parágrafo 2º, do artigo 155, do Código Penal.

Além disso, trata-se de crime de furto qualificado.

Não bastasse isso, considerar sem relevância o fato descrito na denúncia poderia gerar caos social, instalando-se insegurança entre as pessoas de bem e fomentando a sensação de que os proprietários, para resguardar seu patrimônio, devem agir com violência ao invés de acionar a polícia.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

A condenação é de rigor. Passo à dosimetria da pena.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 155, § 4º, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. O réu ostenta maus antecedentes (autos nº 1500493-35.2018). Além disso, trata-se de crime intermunicipal, ou seja, o réu se deslocou de grande cidade para praticar furtos em uma pequena cidade, onde a maior parte da população é simples, o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta. Fixo, pois, sua pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Não há agravante ou atenuante a computar. Ao contrário do que sustentou a Defesa, o réu não era menor de 21 anos à época dos fatos. Outrossim, não houve confissão plena. O réu, contrariando todas as provas, nega que tenha realizado o rompimento de obstáculos, tudo para ver sua conduta desclassificada para a modalidade de furto simples. Logo, não merece a benesse legal.

Presente a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, aumento a pena em 1/3, alcançando 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa. Não há causa de diminuição a computar.

Chega-se à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

Tendo em vista os maus antecedentes, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Pelo mesmo motivo, aliado ao fato de que o réu possui recente condenação pelo crime de tráfico de drogas, em regime fechado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis. Ademais, tais medidas não seriam socialmente recomendáveis.

A aplicação do §2º do art. 387 do CPP depende não só da análise de requisitos objetivos, mas principalmente de requisitos subjetivos, como o bom comportamento carcerário. Ante a ausência de elementos nos autos, sua aplicação ficará a cargo do Juízo da Execução.

Há fundamentos para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), tendo em vista que, com a condenação, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade. Fica ratificada a decisão anterior que decretou a prisão preventiva, posto que não alterados os seus fundamentos.

IV – Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu ELVIO FELIPE CIDRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Vedado o recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno o réu, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, a gratuidade. Deixo de fixar o valor mínimo de reparação por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C. Oportunamente, expeça-se certidão e arquivem-se os autos.

Matão, 19 de abril de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA